

MANUAL DE PROCEDIMENTOS DE DETEÇÃO DE DOCUMENTOS FALSIFICADOS

INTRODUÇÃO

O presente manual irá centrar-se nas principais questões:

1. Aspetos jurídicos, incluindo noções e consequências

A noção de falsificação é utilizada para abranger todos os tipos de alterações ilegais de documentos: falsificação, imitação, conteúdos falsos, etc.

2. Sinais de alerta

São apresentados alguns sinais de alerta que consistem em conjuntos de elementos e circunstâncias que podem indicar casos de fraude ou de corrupção. No que diz respeito à deteção de documentos falsificados, os referidos sinais de alerta poderão estar relacionados com o formato e/ou o conteúdo dos documentos, assim como com circunstâncias específicas associadas ao cliente e com incoerências entre os documentos e as informações disponíveis.

3. Método de deteção

A deteção de documentos falsificados exige uma vigilância adequada sendo certo que alguns documentos são mais suscetíveis a alterações, pelo que serão dadas orientações sobre o tipo de ação a empreender no caso de um potencial documento falsificado. É importante eliminar ou dissipar todas as dúvidas em relação à veracidade dos documentos a fim de assegurar o seu tratamento adequado.

O objetivo deste manual de procedimentos é sensibilizar todos de modo a que seja reforçada a vigilância no que se refere à falsificação, à imitação e a todas as outras formas de alteração de documentos para fins fraudulentos e à necessidade de uma vez confrontados com tal realidade, apresentarem junto das entidades competentes a respetiva queixa crime, recolhendo o máximo de informação possível junto do infrator.

ASPETOS JURÍDICOS

A falsificação de documentos é um crime cada vez mais comum, desde documentos que falsificam a identidade do indivíduo, aos que funcionam como título de posse para uma propriedade. Como os documentos representam a credibilidade de uma informação, a sua falsificação implica diretamente no engano da outra parte, e, mais do que um engano por si só, a falsificação de documentos representa um dano social que põe em causa a confiança nas instituições que validaram esses documentos.

Por documento falsificado entende-se qualquer documento que reflita uma alteração da verdade: o mesmo é dizer que o documento não corresponde à realidade. A alteração pode ser de natureza:

- Física: um documento pode ser alterado fisicamente através, por exemplo, da eliminação de itens ou referências, do aditamento manuscrito de informações que alterem o documento, etc.
- Intelectual: o conteúdo do documento não corresponde à realidade quando, por exemplo, contém uma descrição falsa dos serviços prestados, um conteúdo falso de um relatório, assinaturas falsas numa lista de presenças, etc.

Quase todo o tipo de documentos podem ser objeto de falsificação: contratos, documentos de identificação, currículos, garantias bancárias, balanços, faturas (em papel ou eletrónicas), relatórios, folhas de horas, listas de presenças, recibos de vencimento, etc...

Há que ter em consideração quatro tipos de documentos:

- O documento original
- A cópia certificada do documento
- A cópia simples do documento
- A versão eletrónica do documento

Enquanto diretores de loja, consultores, gestores e diretores comerciais devem adotar uma abordagem pragmática que equilibre as necessidades de controlo de primeiro nível, e que se traduzem numa análise cuidada dos documentos que vos são facultados, antes de serem apresentados nas instituições financeiras e, cumulativamente, devem adotar procedimentos internos de verificação da veracidade do documento em caso de suspeita, ou seja, criarem regras comportamentais a exercer após a existência de dúvidas quanto à veracidade dos documentos, assim como após a constatação da tentativa ou efetivação da prática do crime em causa.

Tais procedimentos poderão passar pelo seguinte:

- Reforçar a eficácia do controlo em loja, mediante a exigência da confrontação do documento facultado com o documento original.
- Quando confrontados com um documento que possa ter sido falsificado, as autoridades devem ser informadas de imediato.

Salientamos que o crime de falsificação encontra-se, legalmente, previsto no Código Penal – Art.º 256.º, o qual dispõe o seguinte:

Artigo 256.º

Falsificação ou contrafação de documento

1 - Quem, com intenção de causar prejuízo a outra pessoa ou ao Estado, de obter para si ou para outra pessoa benefício ilegítimo, ou de preparar, facilitar, executar ou encobrir outro crime:

- a) Fabricar ou elaborar documento falso, ou qualquer dos componentes destinados a corporizá-lo;*
 - b) Falsificar ou alterar documento ou qualquer dos componentes que o integram;*
 - c) Abusar da assinatura de outra pessoa para falsificar ou contrafazer documento;*
 - d) Fizer constar falsamente de documento ou de qualquer dos seus componentes facto juridicamente relevante;*
 - e) Usar documento a que se referem as alíneas anteriores; ou*
 - f) Por qualquer meio, facultar ou detiver documento falsificado ou contrafeito;*
- é punido com pena de prisão até três anos ou com pena de multa.*

2 - A tentativa é punível.

3 - Se os factos referidos no n.º 1 disserem respeito a documento autêntico ou com igual força, a testamento cerrado, a vale do correio, a letra de câmbio, a cheque ou a outro documento comercial transmissível por endosso, ou a qualquer outro título de crédito não compreendido no artigo 267.º, o agente é punido com pena de prisão de seis meses a cinco anos ou com pena de multa de 60 a 600 dias.

4 - Se os factos referidos nos n.os 1 e 3 forem praticados por funcionário, no exercício das suas funções, o agente é punido com pena de prisão de um a cinco anos.

SINAIS DE ALERTA

Um sinal de alerta é um indicador de uma eventual situação de fraude ou corrupção.

Trata-se de um elemento, ou conjunto de elementos, que não são usuais ou que diferem da atividade normal. É um sinal de que se passa algo fora do habitual e de que poderá ser necessária uma investigação mais aprofundada.

A presença de sinais de alerta deve tornar todos mais vigilantes e desencadear as medidas necessárias a fim de confirmar ou rejeitar que existe um risco de fraude.

Em face dos mesmos, deve-se eliminar as dúvidas que possam ter sido suscitadas pelo sinal de alerta.

Salientamos, no entanto, que a existência de sinais de alerta não significa que se esteja na presença de uma situação de fraude ou que a mesma se poderá produzir, mas que a situação deve ser verificada e monitorizada com a devida diligência e em momento prévio à apresentação da documentação na instituição financeira em causa.

1. SINAIS DE ALERTA EM RELAÇÃO AO FORMATO DOS DOCUMENTOS:

Os documentos que se diferenciam da norma e da estrutura geralmente aceite devem ser postos em causa.

- a) Faturas, cartas ou documentos empresariais, sem o logótipo da empresa.
- b) Diferenças visíveis no que diz respeito ao tipo, à dimensão, à nitidez, à cor, etc. do tipo de letra utilizado no documento.
- c) Números apagados ou eliminados e montantes manuscritos.
- d) Falta ou excesso de caracteres, a descontinuidade das linhas de texto.
- e) Limites anormalmente bem definidos de carimbos oficiais ou cores não usuais que possam indicar a utilização de uma impressora.
- f) Assinaturas totalmente idênticas de pessoas (quer na forma, quer na dimensão) apostas em vários documentos que sugiram a possibilidade de falsificação gerada em computador.
- g) Uma série de assinaturas manuscritas em estilo semelhante ou utilizando uma caneta idêntica em documentos que dizem respeito a diferentes períodos.

2. SINAIS DE ALERTA EM RELAÇÃO AO CONTEÚDO DOS DOCUMENTOS:

- a) Datas, montantes, observações, números de telefone e cálculos não usuais.
- b) Registos em falta (de controlos sequenciais).
- c) Erro(s) de cálculo numa fatura ou numa folha de vencimento gerada em computador: por exemplo, montantes totais não coincidentes com a soma das transações.
- d) Ausência de um elemento obrigatório numa fatura: data, número de identificação fiscal, número da fatura, etc.
- e) Aposição de um carimbo e de uma assinatura de uma pessoa na mesma posição num conjunto de documentos que sugira a utilização de uma imagem (e não de uma assinatura genuína): pode tratar-se de uma imagem gerada em computador e utilizada para falsificar os documentos.
- f) Ausência de dados de contacto de empresas ou pessoas, tais como o número de telefone.
- g) Descrição vaga de bens ou serviços.
- h) Discrepâncias e desvios em relação à norma no que se refere a números de contas bancárias (por exemplo, menos dígitos do que os habituais, números não correspondentes a uma filial específica de um banco, outras incoerências visíveis).

3. OUTROS SINAIS DE ALERTA

- a) Atrasos não usuais no fornecimento de informações.
- b) Recusa em apresentar os documentos originais quando tal lhe é solicitado.
- c) Os dados contidos no documento diferem visualmente de um documento semelhante emitido pelo mesmo organismo.
- d) Carta/contrato/documento assinado por uma pessoa singular que atua na qualidade de representante da pessoa coletiva quando não se encontra designada como tal na certidão de registo comercial.
- e) Incoerências entre as informações apresentadas.

MÉTODOS DE DETEÇÃO

O melhor método de deteção consiste em comparar uma falsificação com a realidade, que é a forma mais rápida e prática de alcançar os melhores resultados na atividade urgente e crucial de verificação.

Alguns clientes podem sentir-se tentados a apresentar um documento falsificado quando não satisfazem os requisitos, por conseguinte, há que prestar especial atenção a logótipos, assinaturas, datas e carimbos apostos nos documentos.

Sendo que **relativamente aos Certificados de contribuições fiscais e sociais** - estes tipos de certificados são emitidos pela entidade ou administração fiscal e/ou social sob a forma de formulários normalizados específicos, pelo que deverá ser possível verificar a sua autenticidade junto da entidade ou administração emissora.

Relativamente aos Extratos bancários - um cliente pode necessitar de um extrato bancário falso a fim de demonstrar que satisfaz os requisitos. Pode não ser fácil detetar um extrato bancário falso, no entanto, deverão verificar se existe coerência entre o montante declarado na conta bancária e o valor do vencimento mensal ou o volume de negócios declarado pela empresa e o seu capital, atentos os balanços emitidos pela mesma.

No que diz respeito aos Balanços - um cliente poderá necessitar de falsificar balanços a fim de provar a sua capacidade económica e financeira. Embora nem sempre tal seja fácil de verificar, poderá ser útil pesquisar outras fontes de informação, com o intuito de proceder a um controlo cruzado com as informações fornecidas. Existem algumas bases de dados de fonte aberta que fornecem informações relacionadas com o volume de negócios, o capital e alguns outros dados financeiros importantes das sociedades.

Concluindo:

Quando sejam confrontados com um documento que possa ter sido falsificado, é necessário que procedam a uma verificação do mesmo, por forma a eliminar as dúvidas e confirmar o risco.

Caso o risco se confirme, a reação que devem adotar é de extrema importância, devendo conduzir a reações rápidas e adequadas, sendo que e conforme suprarreferido, o contacto precoce e imediato com as autoridades policiais afigura-se pertinente.